

[3] [통보] 사항

1. 제 목 : 농지·산지전용 업무지침 업무분장 미흡
2. 조치부서 : ❀❀❀❀실
3. 관 련 자 :
4. 내 용

公社는 개발사업의 인·허가과정에서 수반되는 「농지법」에 의한 농지전용협의와 「산지관리법」에 의한 산지전용협의를 위한 도서 작성 업무에 관해 필요한 사항을 정하기 위하여 「농지·산지전용협의 도서작성 업무처리지침」(이하 ‘지침’이라 한다)을 운용하고 있다.

「지침의 존속기한 설정에 관한 기준」에 따르면 公社가 운용하는 지침은 존속 기한 또는 재검토기한을 설정하여 주기적으로 지침을 재검토함으로써 상위 법령이나 정부정책의 변화와 公社 경영방침에 적합하도록 지침의 실효성을 확보하도록 하고 있다.

위 지침은 과거 ▷▷▷▷▷이사 관할 ❀❀❀❀처에서 운용하였는데 본사 조직의 효율화 등을 위한 조직 개편에 따라 ❀❀❀❀처의 업무가 여러 부서로 분할·이관되었다.

따라서 위 조직 개편에 따른 업무분장 조정 시 ❀❀❀❀처 소관의 위 지침 운용 업무도 다른 부서로 이관되어야 했다.

그런데 현재까지도 위 지침의 운용에 대해서는 그 어느 부서에서도 맡아서 관리하고 있지 않은 실정이다.

그 결과 동 지침의 재검토 기한(2013. 5. 31.)이 이미 만료되었는데도 현실 여건의 변화 등이 재검토되지 않아 법령 개정사항이 반영되지 않았고, 관련 용역대가 산정기준이 마련되지 않아 농지·산지전용 협의 업무에 차질이 발생하고 있다.

[표 16] 법령 개정사항 미반영 내용

법령명	조 항	주요 내용
소나무 재선충 방제 특별법	제13조의2 (2015. 6. 22.(신설))	산지전용 신청 시 재선충병 방제 계획서 제출
산지관리법 시행규칙	제10조 (2015. 11. 25.(개정))	산지전용 면적이 2만㎡ 이상의 경우 재해 위험성 검토의견서 제출

자료 : 「소나무 재선충 방제 특별법」 및 「산지관리법 시행규칙」 발췌

[표 17] 용역대가 적용 현황

과업 내용	용역대가 산정기준	
	LH 지침	적용현황
재선충병 방제 계획서	없음	산림청 소나무 재선충병 방제지침 준용
재해 위험성 검토의견서	없음	산지전용 타당성 조사의 수수료 산정기준 준용

자료 : 감사실 조사 자료 재구성

따라서 동 지침이 조속히 재검토·개정되어 지침의 실효성을 확보하고 관련 업무가 효율적으로 이루어 질 수 있도록 조치할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

실장은

농지·산지전용에 관한 업무가 효율적으로 이루어 질 수 있도록 「직제규정 시행세칙」에 따라 부서별 업무분장을 조정하시기 바랍니다(통보).